



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01: 0454498/2016 (Conc. 1372) WG-CQ-GF-RG

DICTAMEN N°: 36

BUENOS AIRES, 28 MAR 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0454498/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG Y NEWCO INVERSIONES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1372)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte de NEWCO INVERSIONES S.A. (en adelante "NEWCO") de 250.000 acciones comunes nominativas no endosables, clase "B" (en adelante "Las Acciones") equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital accionario de la compañía RURALCO SOLUCIONES S.A., (en adelante "RURALCO") perteneciente a FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG (en adelante "FMC CHEMICAL").
2. La presente operación notificada fue instrumentada entre NEWCO y FMC CHEMICAL mediante el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES (en adelante "EL CONTRATO") celebrado en fecha 27 de septiembre de 2016.
3. De acuerdo a los términos y condiciones del Contrato que fuera presentado por las partes, la venta incluye todos los derechos económicos y políticos de las acciones desde la fecha de celebración, así como cualquier otro derecho, presente o futuro, vinculados al titular de las acciones, así como también, cualquier tipo de responsabilidad.
4. Con anterioridad al cierre de la transacción notificada, existía un control accionario conjunto sobre RURALCO SOLUCIONES S.A., compartido en un cincuenta por ciento (50%) entre FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG y NEWCO INVERSIONES S.A..



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

5. Como resultado de la transacción notificada, existirá un cambio en el control de la empresa RURALCO, objeto de la presente operación, toda vez que NEWCO al adquirir el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital accionario de la compañía RURALCO SOLUCIONES S.A., pasa de un control conjunto a un control exclusivo sobre la citada compañía, al ser titular del ciento por ciento (100%) de sus acciones.
6. Según consta en el documento en el que se instrumentó la operación, agregado a fs. 43/50, el cierre de la transacción tuvo lugar el mismo 27 de septiembre de 2016, momento en que FMC CHEMICAL hizo entrega a NEWCO de las acciones y una carta firmada notificando al directorio de RURALCO la transferencia de las acciones de conformidad con el Artículo 215 de la Ley N° 19.550.
7. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

1.2. La Actividad de las Partes

1.2.1. La Empresa Compradora

8. NEWCO INVERSIONES S.A. es una empresa holding registrada bajo las leyes de Argentina, ante la INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS de la provincia de Santa Fe.
9. La única actividad de NEWCO es la de conformar con RURALCO una sociedad al 50%, de la que participaba en sus resultados y sin desarrollar ninguna otra actividad.
10. Los accionistas de NEWCO que poseen una participación mayor al 5% de su capital accionario son los siguientes:

ACCIONISTA	PARTICIPACIÓN (%)
Cripovich, Jorge Alberto	23,75%
Filgueira, Fernando José	23,75%
Gimbatti, Fernando Diego	23,75%
Mezzadra Enrique José	23,75%
Reixach, Dionisio Héctor	5%



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

11. Las empresas notificantes informan que NEWCO no posee subsidiarias que realicen actividad en nuestro país.

I.2.2. La Empresa Vendedora

12. FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG es una empresa registrada bajo las leyes de Suiza y parte del Grupo FMC que opera en la industria química, particularmente en los sectores agrícola, de especialidades e industrial.
13. FMC CHEMICAL fue registrada en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 23 de noviembre de 2007. Es una empresa creada hace más de 130 años, y sus actividades se encuentran divididas en tres áreas de negocios: (i) Soluciones Agrícolas: focalizada principalmente en la protección de cultivos de los productores de alimentos y de fibras a nivel global; (ii) Salud y Nutrición: para las industrias farmacéutica, nutricional y del cuidado de la salud.; y (iii) Minerales: opera en el mercado de la producción de minerales de alta calidad. El único accionista FMC CHEMICAL que posee una participación mayor al 5% de su capital accionario es FMC CHEMICAL NETHERLANDS B.V.

I.2.3. El Objeto

14. RURALCO es una sociedad debidamente registrada y existente bajo las leyes de Argentina, registrada en el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la provincia de Santa Fe que se encuentra principalmente activa en la distribución de productos químicos para la protección de los cultivos, tales como abonos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y plaguicidas, entre otros. Es una compañía *joint venture* del agro argentino, conformada entre FMC CHEMICAL y una sociedad Argentina, NEWCO, quienes son titulares cada uno en forma respectiva del 50% de sus acciones. RURALCO no posee subsidiarias que realicen actividad en nuestro país.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
17. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera el umbral de \$200.000.000 (PESOS DOSCIENTOS MILLONES) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

18. El día 4 de octubre de 2016, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
19. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 5 de diciembre de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a la presentación del 30 de noviembre de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. La providencia se notificó con fecha 5 de diciembre de 2016.
20. En fecha 17 de octubre de 2016, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, mediante Notas de estilo se procedió a solicitarles la debida intervención que les compete en relación a la operación de concentración económica notificada al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (en adelante "SENASA"), notificación efectivizada en fecha 18 de octubre de 2016.
21. A la fecha, el organismo de contralor no ha contestado la intervención legal que le fuera requerida. En virtud de ello, conforme lo estipula el Decreto reglamentario N° 89/2001, que



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

en caso de no remitirse opinión o informe alguno dentro del plazo legal de 15 (quince) días, se debe considerar que el organismo emplazado no objeta la concentración notificada.

22. Con fecha 8 de marzo de 2017, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

23. De acuerdo a lo previamente expuesto, la presente operación de concentración económica notificada consiste en el cambio de control accionario sobre RURALCO, el que pasará de ser ejercido en forma conjunta a ser ejercido de manera exclusiva por el Comprador, NEWCO.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora, objeto) en Argentina

Empresa	Actividad
NEWCO (Comprador)	Empresa holding, sin actividad comercial.
RURALCO SOLUCIONES S.A. (Objeto)	Distribución de productos químicos para la protección de los cultivos, tales como abonos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y plaguicidas, entre otros.

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

24. Comparando las actividades de la empresa adquiriente y la objeto, esta Comisión Nacional entiende que la operación no sugiere relaciones verticales ni horizontales entre las partes en cuestión, por lo que la misma se encuadra en el tipo de operación de conglomerado.



ES COPIA FIEL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

25. Al tratarse de una operación de conglomerado, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados involucrados. Adicionalmente, analizadas las características de los productos y servicios comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

IV.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

26. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la existencia de cláusulas de restricciones accesorias en la presente operación notificada.

V. CONCLUSIONES

27. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

28. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de NEWCO INVERSIONES S.A. de 250.000 acciones comunes nominativas no endosables, clase "B" equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital accionario de la compañía RURALCO SOLUCIONES S.A., perteneciente a FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

29. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

6

Se deja constancia que el señor Presidente y el Dr. Pablo Trevisan no
suscriben el presente por encontrarse en el extranjero.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0454498/2016 CONC.1372

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.30 15:27:19 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.03.30 15:27:20 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0454498/2016 - OPERACIÓN NOTIFICADA (CONC. 1372)

VISTO el Expediente N° S01:0454498/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación notificada el día 4 de octubre de 2016, consiste en la adquisición por parte de la firma NEWCO INVERSIONES S.A. de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) acciones comunes nominativas no endosables, clase “B” equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital accionario de la firma RURALCO SOLUCIONES S.A., pertenecientes a la firma FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG.

Que la presente operación notificada fue instrumentada entre las firmas NEWCO INVERSIONES S.A. y FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG mediante el Contrato de Compraventa de Acciones celebrado en fecha 27 de septiembre de 2016.

Que, con anterioridad al cierre de la transacción, existía un control accionario conjunto sobre la firma RURALCO SOLUCIONES S.A., compartido en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) entre las firmas FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG y NEWCO INVERSIONES S.A.

Que como resultado existirá un cambio en el control de la firma RURALCO SOLUCIONES S.A., toda vez que NEWCO INVERSIONES S.A. al adquirir equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital accionario de la firma RURALCO SOLUCIONES S.A., pasa de un control conjunto a un control exclusivo sobre la citada firma, al ser titular del CIEN POR CIENTO (100 %) de sus acciones.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2016.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma,

conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 76 de fecha 28 de marzo de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma NEWCO INVERSIONES S.A. de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) acciones comunes nominativas no endosables, clase “B” equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital accionario de la firma RURALCO SOLUCIONES S.A., pertenecientes a la firma FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma NEWCO INVERSIONES S.A. de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) acciones comunes nominativas no endosables, clase “B” equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital accionario de la firma RURALCO SOLUCIONES S.A., pertenecientes a la firma FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 76 de fecha 28 de marzo de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-04918304-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.05.02 18:22:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.02 18:22:24 -03'00'